

INFORME Nº 987/2025/COGE/SCO

PROCESSO Nº 53500.021979/2025-41

INTERESSADO: JOSUE RAMOS DA CRUZ PEREIRA

1. ASSUNTO

1.1. PADO. Descumprimento do art. 10-A, §2º, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia (RSCM), aprovado pela Resolução nº 614 de 28 de maio de 2013, com redação dada pelo art. 5º da Resolução nº 680, de 27 de junho de 2017, equivalente ao art. 13, § 2º, do Regulamento Geral de Outorgas (RGO) aprovado pela Resolução nº 720, de 10 de fevereiro de 2020. Advertência.

2. REFERÊNCIAS

- 2.1. Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 - Lei Geral de Telecomunicações (LGT);
- 2.2. Resolução nº 612, de 29/04/2013 - que aprova o Regimento Interno da Anatel (RIA);
- 2.3. Resolução nº 589, de 07 de maio de 2012 - que aprova o Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas (Rasa);
- 2.4. Resolução nº 614, de 28 de maio de 2013 - que aprova o Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM);
- 2.5. Resolução nº 720, de 10 de fevereiro de 2020, que aprova o Regulamento Geral de Outorgas;
- 2.6. Resolução Interna nº 323, de 07 de maio de 2024, que define o rol de infrações de simples apuração e respectivas sanções, nos termos do art. 25 do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas, aprovado pela Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012;
- 2.7. Memorando nº 7/2023/UO062/GR06/SFI (SEI nº 9816086 e cópia 13458713); e,
- 2.8. Processo nº 53539.000350/2020-16.

3. RELATÓRIO

3.1. Trata-se de Procedimento Administrativo para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado) instaurado em desfavor da empresa **JOSUE RAMOS DA CRUZ PEREIRA 85160318534.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **24.849.763/0001-70**, em razão de não comunicar previamente o início das atividades, por meio de sistema eletrônico da Anatel, com indícios de infração ao art. 10-A, §2º, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia (RSCM), aprovado pela Resolução nº 614 de 28 de maio de 2013, *verbis*:

“Art. 10-A. Independe de autorização a prestação do SCM nos casos em que as redes de telecomunicações de suporte à exploração do serviço utilizarem exclusivamente meios confinados e/ou equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita. [\(Incluído pela Resolução nº 680, de 27 de junho de 2017\).](#)

§ 1º A dispensa prevista no **caput** aplica-se somente às prestadoras com até 5.000 (cinco mil) acessos em serviço. [\(Incluído pela Resolução nº 680, de 27 de junho de 2017\).](#)

§ 2º A prestadora que fizer uso da dispensa prevista no **caput** deverá comunicar previamente à Agência o início de suas atividades em sistema eletrônico próprio da Anatel. [\(Incluído pela Resolução nº 680, de 27 de junho de 2017\).](#)”

3.2. Registre-se que a Resolução nº 720, de 10 de fevereiro de 2020, que aprova o Regulamento Geral de Outorgas (RGO), trouxe a seguinte previsão, equivalente ao supracitado dispositivo RSCM:

Art. 13. É dispensada a autorização para a exploração de serviços de telecomunicações nos casos nos quais as redes de telecomunicações de suporte utilizem exclusivamente meios confinados e/ou

equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita, desde que não sejam empregados recursos de numeração em sua prestação.

§ 1º No caso dos serviços de telecomunicações de interesse coletivo, a dispensa prevista no *caput* aplica-se somente àquelas prestadoras com até 5.000 (cinco mil) acessos em serviço.

§ 2º A prestadora que fizer uso da dispensa prevista no *caput* deverá, por meio de sistema eletrônico próprio da Anatel, comunicar previamente o início de suas atividades.

§ 3º A dispensa prevista no *caput* não exime a prestadora da obrigatoriedade de atendimento das condições, requisitos e deveres estabelecidos na legislação e na regulamentação.

(grifo nosso)

3.3. Destaca-se que o Relatório de Fiscalização nº 8/2021/GR08FI2/GR08/SFI (SEI nº 6487653 e cópia 13458556) foi encaminhado a esta Gerência de Controle de Obrigações Gerais - COGE, por meio do Memorando nº 7/2023/UO062/GR06/SFI (SEI nº 9816086 e cópia 13458713), constante do Processo de Fiscalização nº 53500.021979/2025-41, com a finalidade de apurar o suposto descumprimento.

3.4. O Pado foi instaurado em 03/04/2025, por meio do Despacho Ordinatório de Instauração nº 14/2025/COGE/SCO (SEI nº 13458729).

3.5. O interessado foi notificado para apresentar sua defesa em 11/04/2025, por meio do Ofício nº 292/2025/COGE/SCO-ANATEL (SEI nº 13458880), conforme AR SEI nº 13667371, o qual informou que a infração se configura como de simples apuração, podendo o presente Pado ser decidido sumariamente, caso as condições sejam cumpridas pela entidade interessada, **dentro do prazo para apresentação de defesa**, nos termos da Resolução Interna Anatel nº 323, de 07 de maio de 2024, e dos arts. 25 e 27 do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas (Rasa), aprovado pela Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012.

3.6. Apesar disso, restou silente o interessado, de forma que não foram atendidas as condições para a apuração sumária da infração prevista no art. 27 do Rasa, razão pela qual o rito do processo seguiu pelo rito ordinatório, conforme previsto no art. 29 do referido Regulamento.

3.7. Encerrada a instrução nos termos da Certidão SEI nº 13644706, o interessado foi intimada por meio do Ofício nº 592/2025/COGE/SCO-ANATEL (SEI nº 13644710), para o exercício de alegações finais, sendo que o objetivo foi atingido em 11/09/2025, nos termos do Edital de Intimação nº 142/2025 (SEI nº 14357189), publicado em 10/09/2025 no Diário Oficial da União (DOU) (SEI nº 14357214). Novamente, restou silente o interessado.

3.8. É o relatório.

4. ANÁLISE DE MÉRITO

4.1. Os indícios de infração ora apurados foram verificados a partir do processo de fiscalização nº 53539.000350/2020-16, instaurado com o objetivo de averiguar a existência de atividade clandestina de telecomunicações no município de Salvador/BA, a partir de uma denúncia registrada no sistema Anatel Consumidor.

4.2. No caso em tela, o Pado foi instaurado com base nas informações apresentadas no Relatório de Fiscalização nº 8/2021/GR08FI2/GR08/SFI (SEI nº 6487653 e cópia 13458556), no qual foi informado o seguinte:

"Preparação

Durante a fase de preparação que antecedeu a diligência de campo, os fiscais realizaram as seguintes ações:

Pesquisa na internet;

Consulta ao portal <https://apps.anatel.gov.br/scbdt/> onde é possível verificar as entidades que já solicitaram a dispensa de autorização;

Foram realizadas diversas tentativas de contato com o fiscalizaçã, contudo sem sucesso;

Consulta à base de dados da Receita Federal.

Das pesquisa realizadas, o que se pôde constatar foi a ausência de cadastro no sistema que gerencia as solicitações de dispensa de autorização.

Da diligência de campo

No dia 26/01/2021 os fiscais se dirigiram ao endereço da denúncia, qual seja, Rua Ambrosina Arruda nº 139, Rio Sena, Salvador-Ba. No local, havia uma pequena empresa de serviços e produtos de informática, que além dessas atividades também comercializavam acesso à internet.

Por meio da vistoria realizada, pôde-se verificar que o serviço de internet é fornecido para os clientes por cabos de rede padrão ethernet utilizando o posteamento da concessionária de energia, ou seja, por meio confinado.

Não foi constatado o uso de radiofrequência para distribuição de acesso aos clientes.

Foi acessado também o sistema de gerenciamento de acesso aos clientes, o que evidenciou que cerca de 200 clientes estavam conectados ao servidor da empresa no ato da fiscalização, conforme tela extraída do sistema:

[...]

Diante das informações coletadas, os fiscais consideraram que a empresa se enquadraria no caso de dispensa de autorização previsto no Regulamento Geral de Outorgas, aprovado pela [Resolução nº 720, de 10 de fevereiro de 2020](#), que estabelece em seu capítulo IV os casos de dispensa de autorização de serviços.

Por fim, os fiscais da Agência orientaram o proprietário da empresa a solicitar a dispensa de autorização e por meio do e-mail Sei nº 6481406 encaminharam todo o procedimento necessário para solicitação da dispensa.

CONCLUSÃO

De acordo com o descrito no item 8 deste Relatório, considera-se que o objetivo da ação de fiscalização foi atingido e os resultados são suficientes para o atendimento da demanda.

4.3. Não há nos autos comprovação de que o interessado tenha obtido a dispensa de autorização após a ação de fiscalização.

4.4. Com relação ao rito a ser seguido, como o interessado não atendeu às condições estabelecidas para a apuração sumária da infração, o processo deve seguir pelo rito ordinatório, conforme previsto nos arts. 27, § 1º c/c art. 29 do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas (Rasa), aprovado pela Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012, *verbis*:

Art. 27. São condições para a decisão sumária de arquivamento, a serem cumpridas pelo infrator, considerada cada infração isoladamente: ([Redação dada pela Resolução nº 746, de 22 de junho de 2021](#)).

I - reconhecer a materialidade e confessar a autoria da infração;

II - apresentar prova inequívoca de que cessou a infração e, quando cabível, de que reparou totalmente o dano ao usuário;

III - renunciar expressamente ao direito de litigar administrativamente em relação à infração; e

IV - recolher o valor da multa considerado o fator de redução indicado no caput deste artigo.

§ 1º O disposto nos incisos deste artigo deverá ser comprovado perante a Anatel dentro do prazo de apresentação de defesa, para cada infração.

(...)

Art. 29. O Pado prosseguirá sob o rito ordinário previsto no Regimento Interno da Anatel para apuração de todas as infrações em que seja observado qualquer descumprimento das condições estabelecidas no [art. 27](#) deste Regulamento.

4.5. Portanto, não tendo a prestadora apresentado qualquer manifestação apta a refutar os fatos e fundamentos constatados e expostos nos autos deste Procedimento, fica caracterizada a infração ao dispositivo supramencionado.

4.6. Por força do art. 9º, § 1º, inciso I, do Rasa, o descumprimento constatado neste Pado é de natureza **leve**, uma vez que a infração em comento não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo.

4.7. Portanto, caracterizado o descumprimento em tela e, considerando que a infração aqui apurada não se enquadra como de natureza grave, bem como não se trata de descumprimento de obrigações de universalização e continuidade, ao passo que não se justifica sanção de natureza mais grave, deve ser aplicada a sanção de **Advertência**, nos termos do inciso I, do art. 12 do Rasa, *in verbis*:

Art. 12. A Agência aplicará a sanção de advertência quando da ocorrência de uma das seguintes alternativas: [\(Redação dada pela Resolução nº 746, de 22 de junho de 2021\)](#).

I - não justifique a imposição de pena mais grave ao infrator; ou, [\(Redação dada pela Resolução nº 746, de 22 de junho de 2021\)](#).

II - atendimento das medidas impostas em processo de Acompanhamento do qual derivou o Pado. [\(Redação dada pela Resolução nº 746, de 22 de junho de 2021\)](#).

Parágrafo único. Não será aplicada a sanção de advertência a: [\(Redação dada pela Resolução nº 746, de 22 de junho de 2021\)](#).

I - descumprimento das obrigações relacionadas à universalização e à continuidade; ou, [\(Redação dada pela Resolução nº 746, de 22 de junho de 2021\)](#).

II - infrações graves, na forma do § 3º do [art. 9º](#) deste Regulamento, ressalvada a situação prevista no inciso II do **caput** deste artigo. [\(Redação dada pela Resolução nº 746, de 22 de junho de 2021\)](#).

4.8. A sanção de **ADVERTÊNCIA** tem o condão de educar e prevenir a reincidência da infração, ficando registrada nos assentamentos cadastrais do infrator, para, se for o caso, o agravamento da sanção no caso de reincidência específica.

5. CONCLUSÃO

5.1. Com base em todo o exposto, propõe-se a aplicação da sanção de **ADVERTÊNCIA** à empresa **JOSUE RAMOS DA CRUZ PEREIRA 85160318534.**, CNPJ/MF nº 24.849.763/0001-70, em razão do descumprimento ao art. 10 A, §2º, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia (RSCM), aprovado pela Resolução nº 614 de 28 de maio de 2013, equivalente ao art. 13, § 2º, do Regulamento Geral de Outorgas (RGO), aprovado pela Resolução nº 720, de 10 de fevereiro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Suzana Silva Rodrigues, Superintendente de Controle de Obrigações**, em 09/10/2025, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **14514782** e o código CRC **43865011**.